

USNESENÍ

Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Kohoutkovou ve věci

žalobce: **Ing. Tomáš Dvořáček**, narozený 29. 1. 1999
bytem Zašovská 737, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
zastoupený advokátem Mgr. Bohdanem Schatralem
sídlem Palackého 168, 755 01 Vsetín

proti
žalovaným: 1. **Stanislav Pasztorek**, narozený 17. 7. 1983
bytem Na Šištotě 276, 757 01 Valašské Meziříčí
2. **Martina Pasztorková**, narozená 29. 4. 1993
bytem Na Šištotě 276, 757 01 Valašské Meziříčí

o vyklizení bytu

takto:

Soud ukládá žalovaným dle § 114b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.“), aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřili ve věci samé k žalobě, která je připojena.

Ve vyjádření jsou žalovaní povinni uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznávají, popřípadě zda nárok uznávají jen zčásti nebo co do základu. Uznají-li nárok, rozhodne soud na tomto základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1 o. s. ř.).

Jestliže žalovaní nárok uplatněný v žalobě zcela neuznají, jsou povinni ve vyjádření vyličit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě (zejména uvést, která z tvrzení žalobce považuje za nesporná, tj. odpovídající skutečnosti, dále které skutečnosti činí předmětem sporu a proč, co v tomto směru tvrdí sám) a označit důkazy k prokázání svých tvrzení, a to tak, aby bylo zřejmé, k prokázání které konkrétní právně významné skutečnosti má být ten který důkaz proveden. Listinné důkazy, na něž se ve vyjádření odvolává, je třeba zaslat (založit do spisu) zároveň s vyjádřením.

Jestliže se žalovaní bez vážného důvodu ve věci samé písemně nevyjádří nebo ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jim v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti nim žalobou uplatňován, uznávají. Soud v takovém případě rozhodne ve věci samé rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o. s. ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Pokud vyjádření není podáno v elektronické podobě (např. prostřednictvím datové schránky nebo aplikace ePodatelny), je třeba jej předložit soudu ve 2 vyhotoveních.

(O.s.ř. č. 77 - usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádření ve věci-114b))

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Kelnarová.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Valašské Meziříčí 26. června 2026

Mgr. Hana Kohoutková v. r.
samosoudkyně

(O.s.ř. č. 77 - usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádření ve věci-114b))

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Kelnarová.